

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 33 -
34/2533

นาย ทองปลิว เพ็ญสุวรรณ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

มาตรา 9, มาตรา 11

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุ 60 ปี บริบูรณ์นั้น บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่เป็นข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้างระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างกับจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะจำเลยหาได้ถูกผูกพันที่จะต้องจ้าง โจทก์จนกว่าจะมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์จำเลยอาจเลิกจ้างเมื่อโจทก์ขาดคุณสมบัติอื่นที่กำหนดไว้หรือโจทก์สมัครใจลาออกจากตำแหน่งก่อน การที่โจทก์รับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานจำเลยถือไม่ได้ว่า โจทก์จำเลยได้ตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ส่วนที่บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ถือว่าขาดคุณสมบัติและพ้นจากตำแหน่งนั้นการกำหนดคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปเท่านั้น กรณีจะเป็นการเลิกจ้างหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้ให้ความหมายการเลิกจ้างไว้ โดยหมายถึงการที่ นายจ้าง ให้ลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยลูกจ้างไม่ได้กระทำ

ความผิด ดังนั้นการที่โจทก์ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ จึงเป็นการเลิกจ้างแล้ว ส่วนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมิได้บัญญัติให้การเกษียณอายุรวมอยู่ในความหมายคำว่าเลิกจ้าง ก็เนื่องจากเห็นว่าความหมายครอบคลุมถึงการที่ นายจ้าง ให้ลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุอยู่แล้ว.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2511 และวันที่ 1 ตุลาคม 2516 ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 8,960 บาท และ 14,600 บาท ตามลำดับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดจำเลยไม่จ่ายค่าชดเชย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 53,760 บาท และโจทก์ที่ 2 จำนวน 87,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายในต้นเงินของโจทก์แต่ละคนนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุไม่เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน และกรณีเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาโจทก์ทั้งสองและจำเลยแถลงรับกันว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยให้

โจทก์ทั้งสองออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2520 ศาลแรงงานกลางเห็นว่า ตามคำฟ้อง คำให้การ และคำแถลงรับข้อเท็จจริงของ
คู่ความคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่จำเลยให้โจทก์ทั้งสองออกจากงานเพราะเหตุ
เกษียณอายุ เป็นการที่จำเลยไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานอีกต่อไป จึงเป็นการเลิกจ้างตาม
ความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ที่
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 มาตรา 9, 11 กำหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
และให้พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ พ้นจากตำแหน่งนั้นเป็นการ
กำหนดคุณสมบัติของพนักงานโดยทั่ว ๆ ไป มิใช่ระยะเวลาจ้าง โจทก์ทั้งสองไม่ใช่
ลูกจ้างประจำที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1
จำนวน 53,760 บาท และโจทก์ที่ 2 จำนวน 87,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
ครึ่งต่อปีจากต้นเงินของโจทก์แต่ละคนนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 จนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยขอแถลงการณ์ด้วยวาจา นั้น ศาล
ฎีกาเห็นว่าไม่จำเป็น จึงให้งดเสีย จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า คำพิพากษาศาลแรงงาน
กลางเพียงแต่กล่าวถึงข้อเท็จจริงแล้วสรุปเอาโดยมิได้ให้เหตุผลว่า เหตุใดการ
เกษียณอายุจึงเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 51 เห็นว่า

คำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้วินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเรื่อง เกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างไว้อย่างละเอียดครบถ้วนด้วยเหตุผล เป็นคำพิพากษาที่ ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว

จำเลยอุทธรณ์ข้อสองว่า การที่โจทก์ทั้งสองต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะมีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ เป็นกรณีสัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยได้สิ้นสุดลง ด้วยตนเองโดยข้อตกลงที่ทำกันไว้ ซึ่งโจทก์ทั้งสองได้ทราบและยอมรับกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานดังกล่าวจึงเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ แน่หน่อนั้นเห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ก็เพราะพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กำหนดไว้ ไม่ใช่ว่ามีข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้าง ระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลย เพราะจำเลยหาได้ถูกผูกพันที่จะต้องจ้างโจทก์ทั้งสอง จนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ไม่ จำเลยอาจจะเลิกจ้างโจทก์แต่ละคนเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่โจทก์แต่ละคนจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หากโจทก์แต่ละคนขาดคุณสมบัติ ข้ออื่นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือโจทก์แต่ละคนจะสมัครใจลาออกจาก ตำแหน่งก่อนอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ก็ย่อมทำได้ การที่โจทก์ทั้งสองทราบและ ยอมรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็เป็นเพียงรับทราบข้อ กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานของจำเลย ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองกับจำเลย ตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่า ชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

จำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9, 11 ที่แก้ไขแล้ว ไม่ใช่การเลิกจ้าง และการที่ประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มิได้

บัญญัติให้การเกษียณอายุรวมอยู่ในคำนิยามของคำว่า การเลิกจ้าง แสดงให้เห็นว่า กฎหมายไม่ประสงค์จะให้ผู้พ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างอัน จะได้รับค่าชดเชยอีกนั้น เห็นว่าการที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่า พนักงาน รัฐวิสาหกิจที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติและเป็นอันพ้นจาก ตำแหน่งนั้น เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของพนักงาน และเป็นบทบัญญัติ ให้รัฐวิสาหกิจผู้เป็นนายจ้างถือปฏิบัติแน่วเดียวกันเท่านั้น ส่วนจะเป็นการเลิกจ้าง หรือไม่ ต้องพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ 46 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้วได้ให้ความ หมายของคำว่า การเลิกจ้างไว้ว่า หมายความว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ปลดออกจากงาน หรือไล่ออกจากงานโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 ฯลฯ ซึ่งหมายถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยลูกจ้างไม่ได้ กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสองต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ อันหมายถึงโจทก์ทั้งสองต้องออกจากงาน โดยโจทก์ทั้ง สองไม่ได้กระทำความผิดจึงเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานดังกล่าว ส่วนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มิได้บัญญัติให้การเกษียณอายุรวม อยู่ในความหมายของคำว่า การเลิกจ้างดังประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) ก็เนื่องจากเห็นว่า ความหมายของคำว่า การเลิกจ้างที่ให้ ไว้ครอบคลุมถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุอยู่แล้ว หาได้ทำให้เห็นว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ไม่ประสงค์ที่จะถือว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามา นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ทุกข้อของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟูง-ปรีชา รัตนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ